

À Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Ref.: **PADO nº 53560.000177/2026-74**

A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE BROTAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº **03.427.256/0001-78**, com sede à Avenida Rodolpho Guimarães, 525 – 2º andar – Centro - Brotas/SP, por sua representante legal, Ana Maria de Moraes Malta, inscrita no CPF nº 139.xxx.xxx-45, domiciliada na Rua Sebastião Laerte de Oliveira, nº 11 – Jardim Parizi - Brotas/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar **DEFESA PRELIMINAR**, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A entidade foi intimada acerca da instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO), em razão de fiscalização realizada em 16 de outubro de 2025, na qual foram apontadas supostas irregularidades técnicas relacionadas ao sistema de radiodifusão comunitária.

II – DO MÉRITO

A entidade esclarece que atua sem fins lucrativos, com finalidade comunitária, prestando relevante serviço social à população local.

No tocante às irregularidades apontadas:

a) Altura do sistema irradiante e coordenadas geográficas

Eventuais divergências podem decorrer de ajustes técnicos, condições estruturais do local ou pequenas variações operacionais, não havendo intenção de descumprimento das normas regulatórias.

Ressalta-se que tais situações são passíveis de correção, estando a entidade disposta a promover a regularização conforme orientações da Anatel.

b) Aterramento do transmissor

Quanto à alegada inexistência de aterramento, trata-se de situação técnica que pode ser prontamente regularizada, não tendo causado prejuízo comprovado ou interferência relevante.

III – DA BOA-FÉ E PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

A entidade sempre atuou de boa-fé, buscando cumprir as normas vigentes, devendo ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na análise do caso.

Diante disso, eventual irregularidade deve ser tratada com caráter orientativo e corretivo, e não punitivo.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

1. O recebimento da presente defesa;
2. A concessão de prazo para regularização das eventuais inconformidades apontadas;
3. O reconhecimento do caráter meramente técnico e sanável das supostas irregularidades;
4. O arquivamento do presente processo administrativo, diante da ausência de dano relevante.

Subsidiariamente, apenas na hipótese de entendimento diverso, requer a aplicação da penalidade mais branda possível, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brotas, 22 de março de 2026.

Ana Maria de Moraes Malta Ferreira